

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (art. 311 do CP)

Veja o que diz o Código Penal:

Adulteração de sinal identificador de veículo

Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

§ 1º - Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço.

§ 2º Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo: (Redação dada pela Lei nº 14.562, de 2023)

I – o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial; (Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)

II – aquele que adquire, recebe, transporta, oculta, mantém em depósito, fabrica, fornece, a título oneroso ou gratuito, possui ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação e/ou adulteração de que trata o caput deste artigo; ou (Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)

III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. (Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)

§ 3º Praticar as condutas de que tratam os incisos II ou III do § 2º deste artigo no exercício de atividade comercial ou industrial: (Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)

§ 4º Equipara-se a atividade comercial, para efeito do disposto no § 3º deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive aquele exercido em residência. (Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)

Podemos resumir o crime nas seguintes CONDUTAS PRINCIPAIS:

- a) **Adulterar** número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo, de seu componente ou equipamento, sem autorização do órgão competente. Se quem pratica é agente no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço.
- b) **Remarcar** número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo, de seu componente ou equipamento, sem autorização do órgão competente. Se quem pratica é agente no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço.
- c) **Suprimir** número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo, de seu componente ou equipamento, sem autorização do órgão competente. Se quem pratica é agente no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço.

Além disso, o CP prevê OUTRAS CONDUTAS:

- a) **contribuir** (o funcionário público) de forma indevida para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado.
- b) **Adquirir, Receber, Transportar, Ocultar, Manter, Possuir** maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação e/ou adulteração.
- c) **Adquirir, Receber, Transportar, Conduzir, Ocultar, Manter, Montar, Remontar, Vender, Expôr à Venda, Utilizar** o veículo ou componente adulterado ou remarcado.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO.

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
